

**DEVANT LA COUR D'APPEL DE DISTRICT
PREMIER DISTRICT, ÉTAT DE FLORIDE**

MARC M. MOSZKOWSKI,

N° DE DOSSIER : 1D2025-2912

Appelant,

contre

**DEEPGULF, INC. et
TOKE OIL AND GAS, S.A.,**

Intimés.

MÉMOIRE INITIAL DE L'APPELANT

Appel d'un Jugement définitif prononcé par le Tribunal de Circuit du Premier Circuit judiciaire, dans et pour le Comté d'Escambia, Floride, Hon. Jan Shackelford, Juge Senior.

Soumis par :

Marc M. Moszkowski, Pro Se

Courriel : m.moszkowski@deepgulf.net

Téléphone : +1 (251) 300 4820 (É.-U.)

TABLE DES MATIÈRES

DÉCLARATION DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE.....	4
TABLE DES AUTORITÉS	4
Jurisprudence.....	4
Textes législatifs.....	6
Règles de procédure.....	6
DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE	7
ORIENTATION RELATIVE AUX PIÈCES DE PREMIÈRE INSTANCE	8
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE ET DES FAITS.....	9
I. Contexte	9
II. Prétendue Autorisation de DeepGulf d'engager une procédure judiciaire	9
III. Toke Oil & Gas S.A. n'a jamais autorisé la procédure judiciaire	12
IV. Procédures devant les juridictions étatiques et irrégularités procédurales	14
V. Le dossier probatoire et PX-13.....	15
VI. Le dossier probatoire et PX-15, PX-17.....	15
VII. Le dossier probatoire et PX-4, PX-7.....	16
VIII. Le Jugement définitif	17
IX. Norme de contrôle.....	18
X. Résumé de l'argumentation.....	20
XI. Introduction à l'argumentation	21
POINT I	22
LE VOL CIVIL DOIT ÊTRE INFIRMÉ	22
POINT II	28
LA CONSTATATION DE DÉTOURNEMENT DOIT ÊTRE INFIRMÉE CAR LES DEMANDEURS N'ONT PAS PROUVÉ LA PROPRIÉTÉ NI LA DOMINATION ILLICITE, ET LES SEULES PIÈCES CITÉES (PX-15 ET PX-17) ÉTAIENT NON DIVULGUÉES, NON AUTHENTIFIÉES ET FACTUELLEMENT INSUFFISANTES.....	28
POINT III	31
LE JUGEMENT DOIT ÊTRE INFIRMÉ CAR TOKE OIL & GAS S.A. MANQUAIT DE CAPACITÉ CORPORATIVE ET N'A JAMAIS ÉTÉ UN DEMANDEUR JURIDICTIONNELLEMENT VALIDE	31
POINT IV.....	34
LE JUGEMENT PAR DÉFAUT DOIT ÊTRE INFIRMÉ CAR L'APPELANT A ÉTÉ PRIVÉ D'UNE POSSIBILITÉ RÉELLE D'ÊTRE ENTENDU.....	34

POINT V	38
LE JUGEMENT DÉFINITIF REPOSE SUR DES PIÈCES NON DIVULGUÉES, NON AUTHENTIFIÉES ET JURIDIQUEMENT INSUFFISANTES, EN VIOLATION DES GARANTIES PROCÉDURALES ET DU DROIT DE LA PREUVE DE FLORIDE.....	38
POINT VI.....	41
DES ALLÉGATIONS NON ASSERMENTÉES ET DES THÉORIES ARITHMÉTIQUES A POSTERIORI NE PEUVENT SUPPLÉER AUX ÉLÉMENTS PROBATOIRES REQUIS POUR LA RESPONSABILITÉ	41
POINT VII.....	42
LE JUGEMENT DÉFINITIF N'EST PAS ÉTAYÉ PAR UNE PREUVE COMPÉTENTE ET SUBSTANTIELLE ET DOIT ÊTRE INFIRMÉ	42
POINT VIII.....	44
LE JUGEMENT DÉFINITIF REPOSE SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT CONTRADICTOIRES QUANT À LA PROPRIÉTÉ ET AU DROIT, CE QUI CONSTITUE UNE ERREUR DONNANT LIEU À INFIRMATION	45
POINT IX.....	47
LES DEMANDEURS N'ONT PAS IDENTIFIÉ NI TRACÉ LE BIEN SPÉCIFIQUE, CE QUI EST FATAL À LEURS DEMANDES DE CONVERSION, VOL CIVIL ET REDDITION DE COMPTES.....	47
POINT X.....	49
LE TRIBUNAL A ACCORDÉ À TORT DES MESURES DE REDDITION DE COMPTES ET DE REMISE SANS LES FONDEMENTS ÉQUITABLES ET PROBATOIRES REQUIS	49
POINT XI.....	52
LES MESURES ORDONNÉES SONT EXCESSIVES, NON RÉCIPROQUES ET DISPROPORTIONNÉES, EN VIOLATION DES GARANTIES PROCÉDURALES.....	52
POINT XII.....	56
LA DEMANDE DE REDDITION DE COMPTES ET DE REMISE DES DEMANDEURS EST BLOQUÉE PAR LEUR REFUS DE FOURNIR LES LIVRES SOCIAUX À UN ACTIONNAIRE PRINCIPAL ET ADMINISTRATEUR, CE QUI REND LA MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE INÉQUITABLE	56
POINT XIII.....	59
L'EFFET CUMULATIF DES ERREURS IDENTIFIÉES CI-DESSUS A PRIVÉ L'APPELANT D'UN PROCÈS ÉQUITABLE ET IMPOSE L'INFIRMATION	59
PRÉSERVATION DES MOYENS ET SITUATION PROCÉDURALE.....	61
CONCLUSION ET DEMANDE DE RÉPARATION.....	62
CERTIFICAT DE SIGNIFICATION.....	65
ATTESTATION DE CONFORMITÉ.....	65

DÉCLARATION DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

La présente Cour est compétente en vertu de l'article V, section 4(b)(1) de la Constitution de Floride et de la Règle 9.030(b)(1)(A) des Règles de procédure d'appel de Floride pour connaître des décisions définitives des tribunaux de circuit.

L'appel est formé à l'encontre d'un Jugement définitif prononcé le 3 septembre 2025 dans l'affaire *DeepGulf, Inc. & Toke Oil and Gas, S.A. c. Moszkowski*, dossier n° 2018-CA-000543 (1er Circuit jud. de Fla., Comté d'Escambia), qui a statué sur l'ensemble des demandes de toutes les parties.

L'Appelant a déposé en temps utile une requête en réexamen conformément à la Règle 1.530 des Règles de procédure civile de Floride, suspendant le prononcé conformément à la Règle 9.020(h) des Règles de procédure d'appel de Floride, puis a déposé en temps utile un Avis d'appel.

TABLE DES AUTORITÉS

Jurisprudence

Achurra c. Achurra, 80 So. 3d 1080, 1083-84 (Fla. 1re DCA 2012)

Binger c. King Pest Control, 401 So. 2d 1310 (Fla. 1981)

City of Cars, Inc. c. Simms, 526 So. 2d 119, 120 (Fla. 3d DCA 1988)

City of Jacksonville c. Naegele Outdoor Advert. Co., 634 So. 2d 750, 753 (Fla. 1re DCA 1994)

Davis c. Monahan, 832 So. 2d 708, 709-10 (Fla. 2002)

De Groot c. Sheffield, 95 So. 2d 912, 916 (Fla. 1957)

Green c. Cottrell, 204 So. 3d 22, 27 (Fla. 2016)

Heldenmuth c. Groll, 128 So. 3d 895, 898-99 (Fla. 4e DCA 2013)

Jackson c. Household Fin. Corp., 73 So. 3d 325, 328-29 (Fla. 1re DCA 2011)

Levine c. Dade County, 442 So. 2d 210, 213 (Fla. 1983)

Lewis c. Heartsong, Inc., 559 So. 2d 453, 454 (Fla. 1re DCA 1990)

Massey c. Charlotte County, 842 So. 2d 142 (Fla. 2e DCA 2003)

Meyers c. Shoreline Found., Inc., 17 So. 3d 920, 923 (Fla. 4e DCA 2009)

Pino c. Guetzloe, 995 So. 2d 532, 539 (Fla. 5e DCA 2008)

Shaw c. Shaw, 334 So. 2d 13, 16 (Fla. 1976)

Tibbs c. State, 397 So. 2d 1120, 1123-24 (Fla. 1981)

Uniweld Prods., Inc. c. Indus. Polychemical Servs., Inc., 541 So. 2d 1311, 1314 (Fla. 4e DCA 1989)

Walker c. Figarola, 59 So. 3d 188, 190 (Fla. 3d DCA 2011)

Walters c. State, 994 So. 2d 1230, 1233 (Fla. 2e DCA 2008)

Textes législatifs

§ 772.11, Fla. Stat. (Vol civil)

§ 772.17, Fla. Stat. (Vol civil)

§ 812.014, Fla. Stat. (Vol)

Ch. 90, Fla. Stat. (Code de la preuve de Floride)

Règles de procédure

Fla. R. App. P. 9.020

Fla. R. App. P. 9.030

Fla. R. App. P. 9.210

Fla. R. Civ. P. 1.530

Fla. R. Gen. Prac. & Jud. Admin. 2.530

DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE

Le présent appel découle d'un jugement définitif prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière ayant méconnu les exigences fondamentales du contradictoire et du droit de la preuve en Floride. Le jugement repose sur des pièces non divulguées et non authentifiées, des mémoires plaidants non assermentés et des théories arithmétiques a posteriori jamais établies par une preuve compétente et substantielle.

Il en résulte que le tribunal de première instance a adopté des constatations contradictoires, imposé une responsabilité sans preuve de propriété ni traçabilité d'un bien spécifique, et accordé des mesures de redressement équitable extraordinaires qui étaient excessives et non étayées par le dossier. L'effet cumulatif de ces erreurs a rendu la procédure fondamentalement peu fiable et impose l'infirmité du jugement.

L'affaire n'est parvenue devant les juridictions étatiques qu'après l'annulation d'un jugement fédéral et le renvoi de l'affaire par le Onzième Circuit, qui avait soulevé d'office la question de la compétence *ratione personae* en raison de la présence de « Toke Oil & Gas S.A. ». Les demandeurs n'avaient jamais soulevé cette question et aucune preuve n'établissait que Toke avait un domicile étranger vérifiable ou une autorisation sociale valable pour ester en justice. Sa participation en qualité de demandeur était donc juridiquement nulle et la base du renvoi factuellement infondée.

Pendant plus de sept ans de contentieux, l'Appelant a déposé d'abondants actes de procédure soulevant des vices probatoires, procéduraux et juridictionnels, dont beaucoup n'ont jamais été examinés au fond. Nonobstant ces objections, le tribunal de première instance a à plusieurs reprises tranché des questions déterminantes sans

exiger de preuve recevable, compromettant sérieusement la fiabilité du Jugement définitif.

Le tribunal a également rejeté les demandes réitérées de l'Appelant de comparution à distance en vertu de la Règle 2.530, malgré des difficultés médicales et financières incontestées, l'empêchant de participer à des audiences cruciales, y compris celles qui ont abouti à un jugement par défaut.

Enfin, le jugement repose sur plusieurs erreurs de droit, notamment des constatations de vol civil et de détournement non étayées par des preuves recevables, le recours à des pièces non authentifiées telles que la lettre de mise en demeure préalable à la procédure des Demandeurs, la mauvaise application des principes de droit des sociétés et de la prescription, la méconnaissance d'un jugement fédéral antérieur, et la délivrance de mesures élargies de reddition de comptes et de remise sans preuve que l'Appelant était en possession des biens réclamés.

L'infirmerie s'impose.

ORIENTATION RELATIVE AUX PIÈCES DE PREMIÈRE INSTANCE

Les demandeurs ont désigné leurs pièces de première instance par des numéros (p. ex. « Pièce 13 »). Pour plus de clarté, le présent Mémoire y fait référence sous la forme abrégée « PX- » (p. ex. « PX-13 »).

Les demandeurs ont listé dix-huit pièces de première instance. Le Jugement définitif s'appuie expressément sur huit d'entre elles : Pièces 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16 et 17.

Bien que citées dans le Jugement définitif, les demandeurs n'ont pas déposé ces pièces au greffe du tribunal de première instance ni ne les ont communiquées à l'Appelant avant l'audience. Les pièces n'apparaissent au dossier d'appel qu'en tant qu'annexes aux requêtes postérieures à l'audience introduites par l'Appelant afin d'en obtenir la divulgation et l'examen, lesquelles ont été rejetées.

Le présent Mémoire se concentre sur PX-13, PX-15 et PX-17 car ces pièces étaient au cœur des constatations du tribunal de première instance et suffisent, à elles seules, à démontrer une erreur probatoire justifiant l'infirmerie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE ET DES FAITS

I. Contexte

La présente affaire est née d'un différend opposant l'Appelant, actionnaire et administrateur de DeepGulf, Inc. et de Toke Oil & Gas S.A., aux dirigeants de ces entités. À toute époque pertinente, DeepGulf, société de droit floridien, avait trois administrateurs, dont l'Appelant. Toke Oil & Gas S.A., ultérieurement détenue en totalité par DeepGulf, avait deux administrateurs, dont l'Appelant. Aucune des deux entités n'a produit de documents sociaux complets au cours du contentieux.

II. Prétendue Autorisation de DeepGulf d'engager une procédure judiciaire

À toute époque pertinente, DeepGulf, Inc. avait trois administrateurs : Rustin R. Howard, Thomas J. Johnson et l'Appelant. Tout acte du conseil, en particulier un acte dirigé contre un administrateur en exercice, exigeait une convocation régulière, l'identification de la question à examiner, la participation de tous les administrateurs et

l'adoption d'une résolution expresse du conseil. Une telle procédure n'a pas eu lieu avant l'annonce et la menace d'une action en justice.

Le 26 décembre 2017, le conseil d'administration de DeepGulf a tenu une réunion à laquelle ne participaient que Howard et Johnson. Le conseil a suspendu l'Appelant de ses fonctions de Président et Directeur général, modifié les statuts pour limiter les pouvoirs du Président et évoqué des questions relatives aux registres sociaux, à la rémunération et à Toke. Le procès-verbal du 26 décembre ne reflète qu'une attitude disciplinaire et d'investigation. Aucun vote autorisant un recours en justice n'a été pris, aucune demande n'a été identifiée et aucun conseil n'a été mandaté.

Le 25 janvier 2018, le conseil s'est à nouveau réuni avec pour seuls présents Howard et Johnson. Le conseil a approuvé le procès-verbal du 26 décembre et adopté une résolution créant un comité composé uniquement de Howard et Johnson. Ce comité était chargé d'enquêter sur les activités antérieures de l'Appelant en qualité de Président, d'examiner les registres sociaux et d'étudier les voies de recours possibles. Le procès-verbal ne reflète aucun vote autorisant une action en justice contre l'Appelant, n'identifie aucune demande, n'approuve pas le dépôt d'une plainte et n'autorise pas un conseil à poursuivre l'Appelant. Le rôle du comité est décrit à plusieurs reprises comme une mission d'investigation. Bien que le procès-verbal contienne un libellé général autorisant le comité à « engager une action en justice pour faire valoir et protéger les actifs de la société », ce libellé n'est pas lié à un défendeur ou une demande identifiés et ne constitue pas un vote du conseil autorisant une action en justice contre l'Appelant.

Le procès-verbal du 25 janvier n'a pas été communiqué à l'Appelant à l'époque de la réunion ou peu après, et lui a été communiqué pour la première fois en cours de découverte. L'Appelant n'a reçu aucune convocation indiquant que le contentieux serait discuté, aucun avis selon lequel il serait un défendeur potentiel et aucun avis selon lequel une décision de poursuivre avait été prise.

Le 31 janvier 2018, le conseil de DeepGulf a adressé des lettres de mise en demeure à l'Appelant l'informant qu'il avait reçu instruction de déposer une action contre lui, y compris une demande de vol civil, à défaut de paiement. Cette représentation affirmait l'existence d'une autorisation du conseil au 31 janvier 2018. Or, comme en attestent les procès-verbaux du conseil de DeepGulf, aucun vote autorisant une action en justice, et encore moins une demande de vol civil, n'avait été pris à cette date.

Le 5 février 2018, alors qu'aucun vote du conseil n'avait encore autorisé une action en justice, Howard et Johnson ont adressé aux actionnaires une lettre dont la première ligne indiquait que « Le Conseil a décidé d'engager une procédure judiciaire contre M. Marc Moszkowski, Président de DeepGulf. » La lettre n'était accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucune résolution du conseil, n'identifiait aucune demande et ne décrivait aucun vote autorisant une action en justice. Cette annonce péremptoire ne correspond à aucune décision reflétée dans les procès-verbaux du 26 décembre ou du 25 janvier.

Le 20 mars 2018, l'Appelant a reçu une convocation pour une réunion du conseil prévue le 22 mars 2018. La convocation mentionnait uniquement « examen des rapports de comité », ne comportait pas d'ordre du jour et n'indiquait pas que le contentieux serait

examiné. La réunion était prévue à une heure correspondant à environ 23h00 à l'endroit où se trouvait l'Appelant à l'étranger. L'Appelant n'y a pas participé.

Lors de la réunion du 22 mars 2018, le comité a rendu compte de la désignation d'un conseil et a présenté un projet de plainte. Pour la première fois, le conseil a voté à l'unanimité l'autorisation du dépôt d'une action en justice telle que présentée. Cette réunion constitue le premier et unique acte du conseil reflété dans les procès-verbaux approuvant l'engagement d'une action en justice, identifiant les demandes, autorisant un conseil et ratifiant le dépôt d'une plainte.

Examinés conjointement, les procès-verbaux du 26 décembre et du 25 janvier établissent que le conseil n'a autorisé qu'une investigation et une enquête du comité, et non une action en justice. Les lettres de mise en demeure du 31 janvier 2018 et la lettre aux actionnaires du 5 février 2018 ont donc précédé tout vote du conseil autorisant une action en justice et ont représenté à tort qu'une décision de poursuivre avait déjà été prise. L'action en justice n'a été autorisée que le 22 mars 2018, lorsque le conseil a pour la première fois approuvé le dépôt d'une plainte sur la base d'un projet présenté par le comité.

III. Toke Oil & Gas S.A. n'a jamais autorisé la procédure judiciaire

Toke Oil & Gas S.A. n'a jamais autorisé l'engagement de la présente procédure judiciaire. À toute époque pertinente, le conseil de Toke ne comprenait que deux administrateurs : Rustin R. Howard et l'Appelant. Aucune réunion du conseil de Toke n'a été convoquée ni tenue en vue d'examiner l'opportunité d'une action contre l'Appelant, aucun ordre du jour n'identifiait le contentieux comme question à trancher, et aucune résolution autorisant l'introduction d'une action, désignant un conseil ou

formulant des demandes n'a jamais été adoptée. L'Appelant n'a pas reçu de convocation pour une réunion du conseil de Toke au cours de laquelle un contentieux serait examiné et n'a pas participé, consenti ni ratifié quelque décision de poursuivre. Les demandeurs n'ont produit aucun procès-verbal, résolution ou autre document social attestant une autorisation de Toke d'introduire la présente action. Par conséquent, même en supposant par hypothèse l'existence de Toke en tant que société, le dossier ne contient aucune preuve que Toke ait jamais autorisé ce contentieux.

L'Appelant a transféré l'affaire devant une juridiction fédérale en invoquant la compétence fondée sur la diversité complète de nationalité. L'Appelant est de nationalité française et DeepGulf, Inc. est une société de droit floridien. Les demandeurs n'ont déposé aucune opposition au transfert et n'ont soulevé aucune objection juridictionnelle pendant plus de deux ans de contentieux fédéral au cours duquel ils ont pleinement participé au fond. Bien que les demandeurs aient ultérieurement invoqué Toke Oil & Gas S.A. à des fins juridictionnelles, toutes les lettres de mise en demeure préalables à la procédure, les menaces de contentieux et les instructions au conseil ont été adressées uniquement au nom de DeepGulf, Inc.

Le tribunal de district a rendu un jugement en faveur de l'Appelant sur huit des neuf chefs de demande, le chef restant étant effectivement sans objet. Les demandeurs ont interjeté appel. Dans leur mémoire initial devant le Onzième Circuit, les demandeurs n'ont à nouveau pas contesté la compétence fondée sur la diversité et n'ont pas soutenu que Toke Oil & Gas S.A. détruisait la compétence fondée sur la nationalité étrangère.

Le Onzième Circuit a d'office mis en question la compétence eu égard au statut étranger allégué de Toke. Les demandeurs ont alors affirmé, pour la première fois, que Toke détruisait la compétence fondée sur la diversité. Les demandeurs n'ont produit aucune preuve établissant l'existence de Toke en tant que société étrangère, son immatriculation ou son autorisation sociale de participer au contentieux.

Le 21 avril 2021, le Onzième Circuit a annulé le jugement du tribunal de district au seul motif de l'absence de compétence *ratione materiae* et a renvoyé l'affaire devant la juridiction étatique. La cour n'a pas examiné ni remis en cause les constatations au fond. Le tribunal de district a ensuite rendu une ordonnance ministérielle renvoyant l'affaire devant la juridiction étatique.

IV. Procédures devant les juridictions étatiques et irrégularités procédurales

Pendant plusieurs années, l'Appelant, indigent et médicalement incapable de voyager, a déposé d'abondantes requêtes, déclarations et mémoires probatoires soulevant des vices procéduraux et probatoires. Beaucoup n'ont pas été examinés au fond. Le tribunal de première instance a déclaré depuis le prétoire, et l'a affiché publiquement à l'époque, que les requêtes n'étaient pas examinées à moins d'être fixées à l'audience.

L'Appelant a à plusieurs reprises sollicité une comparution à distance en vertu de la Règle 2.530 des Règles générales de pratique et d'administration judiciaire de Floride en raison de limitations médicales incontestées et d'une incapacité financière à voyager à l'étranger. Les demandeurs ont déposé des oppositions écrites à la comparution à distance. Le tribunal a refusé la participation à distance et a tenu des audiences cruciales en l'absence de l'Appelant, notamment des procédures relatives à des sanctions qui ont abouti à un jugement par défaut.

V. Le dossier probatoire et PX-13

Le dossier ne contient aucune preuve recevable à l'appui de plusieurs constatations essentielles adoptées par le tribunal de première instance. Le Jugement définitif indique que « [l]e vol civil [a été] prouvé par des preuves claires et convaincantes (Pièce 13 des Demandeurs). »

PX-13 est la lettre de mise en demeure préalable à la procédure des Demandeurs. Elle n'a pas été authentifiée, admise par témoignage ni étayée par des documents sous-jacents, et ne contient que des accusations et des conclusions juridiques. Aucun témoin n'a témoigné de son contenu. La prise en compte de PX-13 comme preuve est reflétée tout au long du Jugement définitif.

VI. Le dossier probatoire et PX-15, PX-17

Le Jugement définitif s'appuie sur la Pièce 15 des Demandeurs (« PX-15 »), un tableur établi par Howard, comme support probatoire de ses constatations de détournement à hauteur de 959 764,22 \$ et de vol civil à hauteur de 345 000 \$. PX-15 n'a pas été authentifiée, admise par témoignage ni étayée par des documents sous-jacents. Il s'agit d'un document de plaidoyer reflétant la théorie d'Howard quant à son droit, et non d'un document commercial ou d'une comptabilité contemporaine, et elle n'a jamais été rattachée à des preuves recevables.

PX-15 repose sur un modèle de propriété et d'attribution non étayé par un quelconque accord ou document social. Elle attribue à DeepGulf un droit économique de 83,67 % des produits du projet et aux fondateurs 16,33 %, nonobstant les preuves incontestées selon lesquelles DeepGulf ne détenait aucun capital dans Toke pendant la période concernée, l'Appelant en détenait 33 % et les fondateurs 67 %. La pièce requalifie les

distributions à des tiers en « biens de DeepGulf » sans aucun fondement juridique ou probatoire et contredit la structure réelle de propriété des parties et leur pratique.

PX-15 n'a jamais été divulguée à l'Appelant avant ou pendant l'audience. L'Appelant n'a pas été informé de son existence, n'y a pas eu accès et n'a pas eu la possibilité de s'y opposer, de la réfuter ou de contre-interroger sur ses hypothèses ou ses calculs.

L'Appelant a pris connaissance de PX-15 pour la première fois lorsqu'elle a été citée dans le projet de jugement définitif des Demandeurs après l'audience, et la pièce ne lui a été communiquée que plusieurs mois plus tard. Le tribunal de première instance s'est néanmoins appuyé sur PX-15 comme preuve matérielle. Le recours à des preuves non divulguées a privé l'Appelant du contradictoire.

Le tribunal a également cité la Pièce 17 des Demandeurs (« PX-17 ») à l'appui de ses constatations de détournement. PX-17 n'est pas un état financier, un audit ou une analyse de traçabilité. Il s'agit d'une liste incomplète de paiements volontairement divulguée par l'Appelant, établie dans le cours normal des communications et sans aucune allégation d'irrégularité. PX-17 n'a pas été authentifiée et n'établit pas de domination illicite sur un bien identifiable appartenant à DeepGulf.

Dans la mesure où les constatations de détournement et de vol civil du Jugement définitif reposent principalement sur PX-15 et PX-17, dont aucune ne constitue une preuve compétente et substantielle, ces constatations ne sont pas étayées par le dossier.

VII. Le dossier probatoire et PX-4, PX-7

Les demandeurs ont fait référence à des documents désignés dans le présent Mémoire sous les noms PX-4 et PX-7. Les demandeurs n'ont pas allégué que l'Appelant avait

signé ces documents ni qu'ils lui avaient été communiqués à l'époque de leur date présumée ou peu après.

PX-4 et PX-7 n'apparaissaient que par leur titre sur la liste des pièces de première instance des demandeurs devant la juridiction étatique. Les documents eux-mêmes n'ont jamais été produits ni divulgués à l'Appelant avant ou après l'audience, malgré des demandes écrites réitérées. L'Appelant n'en a jamais reçu le contenu.

Par conséquent, la connaissance qu'a l'Appelant de PX-4 et de PX-7 se limite à leurs titres et aux descriptions succinctes figurant dans d'autres documents produits au cours de la découverte des années après leur création présumée. Les documents n'ont jamais été authentifiés, soumis à une preuve d'assentiment ni fait l'objet d'une constatation judiciaire établissant qu'ils liaient l'Appelant.

PX-4 et PX-7 ne sont pas cités ni pris en compte dans le Jugement définitif. Après le renvoi, l'Appelant a sollicité une découverte renouvelée des documents sous-tendant les demandes des demandeurs, mais aucune découverte complémentaire n'a été autorisée. Par conséquent, le dossier ne contient aucune preuve compétente établissant la provenance, le contenu ou les effets juridiques de PX-4 ou PX-7.

VIII. Le Jugement définitif

Le tribunal de première instance a rendu un Jugement définitif comprenant les décisions suivantes :

- Responsabilité pour vol civil à hauteur de 345 000 \$, fondée sur la Pièce 13 des Demandeurs.

- Responsabilité pour détournement à hauteur de 959 764,22 \$, nonobstant le rejet exprès par le tribunal de la responsabilité pour vol civil pour les mêmes fonds.
- Une ordonnance de reddition de comptes enjoignant à l'Appelant de produire des documents sociaux ou financiers qu'il ne possède pas et n'a pas possédés depuis plus d'une décennie.
- Une ordonnance de remise enjoignant à l'Appelant de restituer des « actifs » non précisés, y compris des actifs situés à l'étranger, sans identifier le bien ni le fondement juridique de l'exécution extraterritoriale.
- Une allocation d'environ 300 000 \$ d'intérêts préjudiciaires, sans témoignage ni pièces établissant les dates, taux ou montants principaux appliqués.

Le Jugement définitif n'a cité aucune preuve recevable à l'appui de ces décisions, n'a pas appliqué la prescription, n'a pas réconcilié des constatations contradictoires et n'a pas tenu compte de l'effet de la chose jugée fédérale. L'Appelant a interjeté appel en temps utile.

IX. Norme de contrôle

Le présent appel met en jeu plusieurs normes de contrôle.

A. Constatations de fait

Les constatations de fait d'un tribunal de première instance doivent être étayées par une preuve compétente et substantielle. *Shaw c. Shaw*, 334 So. 2d 13, 16 (Fla. 1976).

B. Vol civil

Une constatation de vol civil en vertu de l'article 772.11 des Statuts de Floride doit être étayée par des preuves claires et convaincantes. Le contrôle en appel est de novo quant à savoir si les preuves satisfont à cette norme renforcée.

C. Détournement

La conversion requiert la preuve d'un acte non autorisé affirmant une domination ou un contrôle illicite sur un bien spécifique et identifiable appartenant à autrui au moment de l'acte allégué ; les paiements ouverts et exécutés ne peuvent être rétroactivement requalifiés en détournement. *City of Cars, Inc. c. Simms*, 526 So. 2d 119, 120 (Fla. 3d DCA 1988).

D. Conclusions de droit

La question de savoir si le tribunal de première instance a appliqué le droit correct est examinée de novo.

E. Garanties procédurales

La question de savoir si une partie a reçu un avis constitutionnellement adéquat et une possibilité réelle d'être entendue soulève une question de droit. Les garanties procédurales sont méconnues lorsqu'un tribunal s'appuie sur des éléments extérieurs au dossier ou sur des informations non divulguées, privant ainsi une partie d'un avis et d'une possibilité réelle d'être entendue. *Levine c. Dade County*, 442 So. 2d 210, 213 (Fla. 1983).

F. Autorité sociale et qualité pour agir

La question de savoir si une partie disposait du pouvoir juridique ou de la capacité d'ester en justice est une question de droit examinée de novo.

G. Ordonnances de remise extraterritoriales

La question de savoir si un tribunal peut ordonner la remise d'actifs étrangers en l'absence de support probatoire ou d'autorisation légale est examinée de novo.

H. Prescription

La question de savoir si des demandes sont prescrites est une question de droit examinée de novo sur la base des faits incontestés au dossier.

X. Résumé de l'argumentation

Le Jugement définitif ne peut être maintenu car il repose sur des pièces irrecevables et non divulguées, applique des normes juridiques incorrectes et contient des constatations non étayées par le dossier.

Premièrement, le tribunal a déclaré l'Appelant responsable de vol civil à hauteur de 345 000 \$ au seul motif de PX-13, une lettre de mise en demeure préalable à la procédure. PX-13 n'a jamais été divulguée comme preuve à l'audience et n'a pas été communiquée à l'Appelant avant plusieurs mois après l'audience. Une lettre de mise en demeure ne peut satisfaire à la norme probatoire claire et convaincante requise pour le vol civil.

Deuxièmement, le tribunal a déclaré l'Appelant responsable de détournement à hauteur de 959 764,22 \$ sur le seul fondement de PX-15 et PX-17. PX-15 n'a jamais été divulguée ni authentifiée et repose sur des hypothèses d'attribution non étayées. PX-17 est une liste incomplète de paiements volontairement divulgués depuis des années et n'établit pas de domination illicite. Le dossier ne contient aucune preuve compétente et substantielle de détournement.

Troisièmement, les demandeurs manquaient d'autorisation sociale pour introduire l'action en justice. Bien que DeepGulf ait adopté une résolution de contentieux peu

avant le dépôt de la plainte, cette résolution était entachée d'irrégularités procédurales, adoptée seulement après l'envoi des lettres de mise en demeure et n'a pas fourni d'autorisation valable. Toke Oil & Gas S.A. n'a jamais autorisé l'action par quelque acte du conseil que ce soit.

Quatrièmement, la procédure a violé les garanties procédurales. L'Appelant a démontré son incapacité médicale et financière à voyager, mais le tribunal a refusé la comparution à distance et a statué en son absence, conduisant à un jugement par défaut. En outre, les pièces de l'audience n'ont pas été divulguées, l'Appelant n'a reçu les pièces essentielles qu'après l'audience et aucune retranscription n'était disponible.

Enfin, le Jugement définitif contient des contradictions internes, n'applique pas la prescription, ordonne la remise d'actifs étrangers non précisés sans support dans le dossier et ne tient pas compte de l'effet de la chose jugée du jugement fédéral antérieur.

Pour ces raisons, le Jugement définitif doit être infirmé.

XI. Introduction à l'argumentation

Le Jugement définitif doit être infirmé car il n'est pas étayé par une preuve compétente et substantielle et repose sur des erreurs de droit et de procédure qui imprègnent toute la procédure. Les arguments qui suivent portent sur les vices du dossier probatoire, les contradictions internes dans les constatations du tribunal de première instance, l'imposition induite de mesures de redressement équitable extraordinaires et le défaut d'application de la prescription applicable. Chaque erreur justifie à elle seule l'infirmerie.

POINT I

LE VOL CIVIL DOIT ÊTRE INFIRMÉ

A. La Constatation de Vol Civil Repose Uniquement sur PX-13, Qui Ne Constitue Pas une Preuve

Le tribunal de première instance a déclaré l'Appelant responsable de vol civil à hauteur de 345 000 \$ sur le seul fondement de la Pièce 13 des Demandeurs (« PX-13 »), identifiée dans le Jugement définitif comme base probatoire de cette constatation. PX-13 est la lettre de mise en demeure préalable à la procédure des Demandeurs de janvier 2018, rédigée par leur conseil.

Bien que l'Appelant ait reçu la lettre de mise en demeure lorsqu'elle a été envoyée en 2018, il n'a jamais été informé que les demandeurs entendaient l'introduire comme preuve à l'audience. PX-13 n'a pas été divulguée avant l'audience et n'a pas été communiquée à l'Appelant avant plus de deux mois après l'audience, lorsqu'il a demandé des copies des pièces citées dans le projet de Jugement définitif des Demandeurs.

PX-13 ne contient que des affirmations et des conclusions juridiques du conseil. Elle ne contient aucune donnée financière, n'est assortie d'aucun document social ou bancaire, n'identifie aucun document source et n'a jamais été authentifiée ni admise par témoignage. Les juridictions de Floride ont depuis longtemps jugé que les arguments et affirmations d'un conseil ne constituent pas des preuves et ne peuvent se substituer à des éléments probatoires. *Walters c. State*, 994 So. 2d 1230, 1233 (Fla. 2e DCA 2008).

Un tribunal de première instance ne peut fonder ses constatations sur des déclarations non assermentées, des plaidoiries ou des documents non admis en preuve. *Lewis c. Heartsong, Inc.*, 559 So. 2d 453, 454 (Fla. 1re DCA 1990).

De même, un tribunal de première instance ne peut fonder ses constatations de fait sur les représentations d'un conseil ou des pièces qui n'ont jamais été admises en preuve. *Walker c. Figarola*, 59 So. 3d 188, 190 (Fla. 3d DCA 2011).

Dès lors que PX-13 ne constitue pas une preuve, elle ne peut satisfaire, a fortiori par des preuves claires et convaincantes, aux conditions légales du vol civil prévues à l'article 772.11 des Statuts de Floride. Le recours à une lettre de mise en demeure d'un avocat non divulguée comme preuve matérielle a également privé l'Appelant du contradictoire. La condamnation pour vol civil ne peut donc être maintenue.

B. Le Vol Civil Requier des Preuves Claires et Convaincantes d'Intention Criminelle, que le Dossier ne Contient Pas

Le vol civil requiert des preuves claires et convaincantes que le défendeur a obtenu ou utilisé sciemment un bien avec une intention criminelle. La preuve d'une transaction commerciale litigieuse, d'un désaccord comptable ou d'une simple inexécution contractuelle est insuffisante ; en l'absence de preuve d'intention criminelle indépendante d'un simple différend créancier-débiteur, le vol civil n'est pas constitué. *Jackson c. Household Fin. Corp.*, 73 So. 3d 325, 328-29 (Fla. 1re DCA 2011).

Par conséquent, l'existence d'une intention criminelle doit être démontrée par des preuves contemporaines d'autorisation, de connaissance ou d'assentiment. Le dossier ne contient aucune preuve de ce type ; les seuls documents jamais produits prétendant la fournir sont des documents a posteriori qui, comme le démontrent la chronologie et la

géographie incontestées, ne peuvent, en droit, refléter quelque réunion ou accord contemporain que ce soit et ne constituent donc pas une preuve compétente et substantielle. Au contraire, les preuves incontestées démontrent que tous les paiements contestés ont été ouverts et effectués en toute connaissance de la société :

- DeepGulf a reçu plus de 1,3 million de dollars de distributions de projets, soit plus de la moitié du total.
- Les 345 000 \$ en litige provenaient de la réserve réduite des fondateurs, non des recettes de DeepGulf.
- L'Appelant a divulgué toutes les distributions par écrit en 2010, 2011, 2012 et à nouveau en 2014 ; ces chiffres ont été incorporés par Howard dans le Mémoire de placement privé contemporain de DeepGulf.
- L'assistante personnelle de Howard a répondu par écrit en 2014, remerciant l'Appelant pour la clarté de sa comptabilité.

Le tribunal de première instance s'est également appuyé sur PX-16 pour inférer une dissimulation et une intention criminelle, mais cet email était une communication contemporaine entre deux des trois administrateurs de DeepGulf lors d'un conflit de gouvernance interne, non une transaction dissimulée ou une tentative de cacher des paiements à la société.

La divulgation ouverte et le reporting contemporain sont incompatibles avec l'*animus furandi* requis pour le vol civil. Les juridictions de Floride rejettent à plusieurs reprises les demandes de vol civil découlant de différends commerciaux ou comptables plutôt que d'une intention criminelle.

L'absence d'intention est soulignée par les propres constatations du tribunal de première instance. Celui-ci a expressément rejeté la responsabilité pour vol civil à hauteur de 959 764,22 \$ pour défaut d'intention, tout en constatant un vol civil de 345 000 \$ sur le seul fondement de PX-13. Les deux montants découlaient de la même structure financière. Des constatations d'intention contradictoires ne peuvent étayer un jugement de vol civil.

C. La Demande de Vol Civil Avait Commencé à se Prescrire des Années avant l'Introduction de l'Action, et le Tribunal de Première Instance n'a Pas Examiné ce Moyen Déterminant

Les demandes de vol civil commencent à se prescrire lorsque la prise illicite alléguée est consommée, et non lors de sa découverte ultérieure. § 772.17, Fla. Stat. ; *Davis c. Monahan*, 832 So. 2d 708, 709-10 (Fla. 2002). La théorie des demandeurs repose entièrement sur une prise illicite alléguée de fonds, conduite classique de détournement, et dépend du moment où les demandeurs avaient une connaissance spécifique ou présumée des faits constitutifs.

Le Jugement définitif ne contient aucune constatation relative au point de départ de la prescription ou à la date à laquelle la prise alléguée était consommée. La détermination du point de départ de la prescription pour un vol civil en vertu du § 772.17 est une question de droit examinée de novo. *Davis c. Monahan*, 832 So. 2d 708, 709-10 (Fla. 2002). Dans la mesure où le jugement repose sur l'idée que la prescription pourrait être différée en raison d'une « découverte » ultérieure, ce postulat est erroné en droit, la règle de la découverte ne s'appliquant pas aux demandes de vol civil.

Le dossier incontesté établit plusieurs points de départ démontrant que la théorie de vol civil des demandeurs est prescrite en droit.

Connaissance présumée au plus tard en 2012

L'Appelant a fourni des informations financières en 2010, 2011 et 2012 reflétant des « salaires de directeurs » agrégés et des rémunérations payées au niveau des directeurs, y compris des montants attribuables à l'Appelant. Les demandeurs ont conservé ces documents, n'ont formulé aucune objection contemporaine et ont reflété les mêmes chiffres dans le Mémoire de placement privé contemporain.

Conformément à *Davis c. Monahan*, 832 So. 2d 708, 709-10 (Fla. 2002), une demande de vol civil commence à se prescrire lorsque la prise illicite alléguée est consommée, et non lors de sa découverte ultérieure. En l'espèce, les paiements sous-tendant la théorie de vol civil des demandeurs ont été effectués au plus tard en 2012, date à laquelle la prise, le cas échéant, était consommée et la prescription avait couru en droit.

Même si une règle de prescription fondée sur la découverte s'appliquait, ce que *Davis* rejette expressément pour les demandes de vol civil, le dossier établit indépendamment que les demandeurs avaient connaissance de l'existence et de la catégorie de la rémunération contestée dès 2012. Par conséquent, dans les deux cas de figure, la demande de vol civil de 2018 des demandeurs est prescrite en vertu du § 772.17.

Reçus spécifiques au 6 mars 2014

Même si les divulgations antérieures étaient ignorées, l'email de l'Appelant du 6 mars 2014 a fourni une comptabilité complète de la distribution de 345 000 \$, y compris tous les détails numériques et la pièce justificative de virement. L'assistante de Howard a répondu par écrit, reconnaissant la clarté des explications. Cette communication confirme la connaissance effective des demandeurs des faits constitutifs à cette date.

L'allégation des demandeurs d'une « découverte tardive » fondée sur une prétendue difficulté à comprendre des documents est juridiquement sans pertinence. La prescription court lorsque les faits sont divulgués, non lorsqu'un destinataire prétend ultérieurement les avoir compris. *Davis*, 832 So. 2d à 709-10.

Le Tribunal de Première Instance n'a Pas Tranché un Moyen de Prescription Régulièrement Soulevé

L'Appelant a soulevé le moyen de la prescription en première instance, plaçant le point de départ directement en question. Le tribunal de première instance n'a formulé aucune constatation quant à la date à laquelle la prise illicite alléguée était consommée et n'a effectué aucune analyse du point de départ au regard de *Davis c. Monahan* ou de l'article 772.17 des Statuts de Floride.

Lorsqu'un tribunal de première instance omet de procéder à l'analyse nécessaire pour trancher un moyen déterminant régulièrement soulevé, l'infirmité s'impose. *Green c. Cottrell*, 204 So. 3d 22, 27 (Fla. 2016). L'absence de constatations relatives au point de départ de la prescription empêche tout contrôle utile en appel et impose indépendamment l'infirmité. *Heldenmuth c. Groll*, 128 So. 3d 895, 898-99 (Fla. 4e DCA 2013).

Conclusion du Point I

Le jugement de vol civil ne repose que sur PX-13, qui ne constitue pas une preuve ; il est dépourvu de toute preuve d'intention criminelle ; il est incompatible avec les propres constatations du tribunal ; et il a été formulé après l'expiration de la prescription applicable. Quel que soit le point de départ retenu, la demande de vol civil des demandeurs était tardive et non étayée par des preuves compétentes. Le jugement de vol civil doit être infirmé en droit.

POINT II

LA CONSTATATION DE DÉTOURNEMENT DOIT ÊTRE INFIRMÉE CAR LES DEMANDEURS N'ONT PAS PROUVÉ LA PROPRIÉTÉ NI LA DOMINATION ILLICITE, ET LES SEULES PIÈCES CITÉES (PX-15 ET PX-17) ÉTAIENT NON DIVULGUÉES, NON AUTHENTIFIÉES ET FACTUELLEMENT INSUFFISANTES

Le tribunal de première instance a déclaré l'Appelant responsable d'un détournement de 959 764,22 \$. Le Jugement définitif ne cite que PX-15 et PX-17 à l'appui de cette constatation. Aucune de ces pièces ne constitue une preuve compétente et substantielle du détournement, et, plus fondamentalement, les demandeurs n'ont pas prouvé que DeepGulf était propriétaire ou avait le droit immédiat de posséder les fonds prétendument détournés.

A. La Conversion Requiert la Preuve de la Propriété ou du Droit Immédiat à la Possession et d'un Exercice Non Autorisé de Domination

La conversion est un acte non autorisé qui prive autrui de sa propriété de manière permanente ou pour une durée indéterminée et requiert la preuve d'une domination ou d'un contrôle sur un bien appartenant au demandeur, incompatible avec les droits de celui-ci. *City of Cars, Inc. c. Simms*, 526 So. 2d 119, 120 (Fla. 3d DCA 1988). Les constatations de conversion, comme toutes les constatations de fait, doivent être étayées par une preuve compétente et substantielle. *Shaw c. Shaw*, 334 So. 2d 13, 16 (Fla. 1976).

En l'espèce, la condamnation pour détournement échoue dès le premier stade car les demandeurs n'ont pas prouvé que les 959 764,22 \$ constituaient un bien de DeepGulf ou un fonds sur lequel DeepGulf avait un droit immédiat à la possession.

B. Les Demandeurs N'ont Pas Prouvé que DeepGulf Était Propriétaire des 959 764,22 \$ ou Avait un Quelconque Droit à les Posséder

Le dossier établit que les 959 764,22 \$ ont été prélevés sur la réserve de distribution des fondateurs, c'est-à-dire une partie de la quote-part déjà réduite des fondateurs sur les distributions totales du projet. Les demandeurs n'ont apporté aucune preuve compétente que DeepGulf disposait d'un quelconque droit contractuel, social ou équitable sur la quote-part des fondateurs.

En l'absence de preuve que les fonds litigieux appartenaient à DeepGulf (ou que DeepGulf avait un droit immédiat à la possession), une demande de détournement ne peut prospérer. Les demandeurs n'ont identifié aucun accord, résolution du conseil, document de propriété, livre de comptes ou document source contemporain établissant le droit de propriété de DeepGulf sur les distributions des fondateurs. Ils n'ont pas davantage démontré la traçabilité d'un fonds spécifique et identifiable de DeepGulf vers la possession de l'Appelant. La condamnation pour détournement est donc dépourvue du préalable probatoire requis.

C. PX-15 Ne Peut Étayer la Conversion Car elle N'a Pas Été Divulguée, Non Authentifiée et Reflète des Hypothèses de Contentieux Plutôt qu'une Preuve Recevable

Le Jugement définitif s'appuie sur PX-15, un tableur établi par M. Howard. PX-15 n'a pas été divulguée à l'Appelant avant l'audience et ne lui a pas été communiquée avant plusieurs mois après le jugement, lorsque l'Appelant a demandé les pièces citées dans le projet de Jugement définitif des Demandeurs. Le recours à une pièce non divulguée comme seule preuve d'une responsabilité déterminante a privé l'Appelant d'une possibilité réelle d'examiner, de s'opposer, de réfuter ou de contre-interroger.

Indépendamment, PX-15 n'a jamais été authentifiée et il n'a pas été démontré qu'elle constituait un document commercial ou était dérivée d'un grand livre sous-jacent ou d'un système de comptabilité contemporain. Elle ne porte aucune signature, aucune date et aucun fondement probatoire la reliant à des données sources recevables. Telle qu'elle a été présentée, PX-15 fonctionne comme un document de plaidoyer reflétant la théorie contentieuse de M. Howard, et non comme une preuve compétente de propriété, de traçabilité ou de domination illicite.

Plus fondamentalement, PX-15 repose sur un modèle d'attribution qui attribue à DeepGulf un droit sur des fonds qu'elle ne possédait pas. La prémisse de PX-15 n'est établie par aucun document social admis, aucun document de propriété, aucun accord de cession ou aucune comptabilité contemporaine. Un jugement de détournement ne peut reposer sur une théorie arithmétique a posteriori se substituant à la preuve de la propriété et du droit à la possession.

D. PX-17 N'Établit Pas de Domination Illicite ni de Propriété ; Elle Reflète au Plus des Transactions Divulguées

Le Jugement définitif cite également PX-17, une liste partielle de paiements volontairement fournie par l'Appelant avant le contentieux. PX-17 ne constitue pas une analyse de traçabilité, n'identifie aucun transfert illicite, n'établit pas que les fonds listés appartenaient à DeepGulf et ne démontre pas un acte non autorisé incompatible avec les droits de DeepGulf. Si tant est qu'elle établisse quoi que ce soit, PX-17 est compatible avec un reporting ouvert plutôt qu'avec une dissimulation ou une domination illicite.

PX-17 ne peut donc pas fournir les éléments manquants du détournement : propriété / droit à la possession, domination illicite et identification d'un fonds spécifique et identifiable prétendument appartenant aux Demandeurs.

E. Aucune Autre Preuve N'Étaye la Condamnation pour Détournement

Le Jugement définitif ne cite aucun témoignage établissant que les 959 764,22 \$ appartenaient à DeepGulf, aucun audit, aucune expertise comptable, aucune traçabilité recevable et aucun document social accordant à DeepGulf un quelconque droit sur les distributions des fondateurs. Le tribunal s'étant appuyé uniquement sur PX-15 et PX-17, dont aucune ne constitue une preuve compétente de la propriété ou de la domination illicite, la condamnation pour détournement n'est pas étayée par une preuve compétente et substantielle et doit être infirmée. *De Groot c. Sheffield*, 95 So. 2d 912, 916 (Fla. 1957).

Conclusion du Point II

Le jugement de détournement est défaillant car les demandeurs n'ont pas prouvé que DeepGulf était propriétaire ou avait le droit immédiat de posséder les 959 764,22 \$, et les seules pièces citées par le tribunal de première instance (PX-15 et PX-17) étaient non divulguées, non authentifiées et factuellement insuffisantes pour établir le détournement. La constatation de détournement doit être infirmée.

POINT III

**LE JUGEMENT DOIT ÊTRE INFIRMÉ CAR TOKE OIL & GAS S.A. MANQUAIT DE
CAPACITÉ CORPORATIVE ET N'A JAMAIS ÉTÉ UN DEMANDEUR
JURIDICTIONNELLEMENT VALIDE**

La présente affaire n'est parvenue devant les juridictions étatiques qu'après l'annulation du jugement fédéral et le renvoi de l'affaire en raison de la prétendue présence de « Toke Oil & Gas S.A. » comme demandeur étranger. Or le dossier établit que Toke manquait à la fois d'autorisation sociale pour ester en justice et d'un domicile étranger démontré. Son inclusion comme demandeur était donc juridiquement inefficace et la procédure en première instance reposait sur un vice structurel fondamental.

A. Les Demandeurs N'ont Pas Contesté la Compétence Fédérale Avant un Jugement Défavorable au Fond

L'Appelant a transféré l'affaire devant une juridiction fédérale en invoquant la compétence fondée sur la diversité de nationalité. Les demandeurs n'ont déposé aucune requête en renvoi, n'ont formulé aucune objection juridictionnelle et ont plaidé l'affaire au fond pendant plus de deux ans. Le tribunal de district a rendu un jugement largement favorable à l'Appelant, accordant un jugement sommaire sur huit des neuf chefs de demande.

Dans leur mémoire initial devant le Onzième Circuit, les demandeurs n'ont à nouveau pas contesté la compétence fondée sur la diversité et n'ont pas soutenu que Toke Oil & Gas S.A. détruisait la compétence fondée sur la nationalité étrangère. La question n'a été soulevée que lorsque le Onzième Circuit, d'office, a mis en question la compétence sur la base du statut étranger allégué de Toke. Les demandeurs n'avaient jamais auparavant affirmé que Toke avait un domicile étranger ou que sa présence détruisait la diversité.

Cet historique procédural souligne que le prétendu statut étranger de Toke n'était pas étayé par des preuves au dossier et n'a pas été traité par les demandeurs eux-mêmes comme déterminant pour la compétence au cours de la procédure fédérale.

B. Le Dossier ne Contient Aucune Preuve que Toke Avait un Domicile Étranger

Aucune pièce, aucun document social ni aucun acte officiel n'établit que Toke Oil & Gas S.A. est encore immatriculée ou domiciliée au Timor-Leste ou dans toute autre juridiction étrangère. Les demandeurs n'ont produit aucun document d'immatriculation étrangère et n'ont identifié aucune adresse sociale étrangère.

Au contraire, la seule adresse associée à Toke dans les actes de procédure et le dossier était une adresse résidentielle à Pensacola, Floride. Au vu de ce dossier, le statut de Toke en tant que société étrangère n'a jamais été établi. En l'absence de preuve d'un domicile étranger, Toke ne pouvait pas avoir détruit la compétence fondée sur la diversité.

C. Toke N'a Jamais Autorisé le Contentieux par un Quelconque Acte Social

Indépendamment, Toke manquait de capacité sociale pour ester en justice. À toute époque pertinente, Toke avait deux administrateurs : l'Appelant et Howard. Aucune réunion du conseil n'a été convoquée, aucun ordre du jour diffusé, aucun vote tenu, aucun procès-verbal établi et aucune résolution adoptée autorisant le contentieux.

Une société ne peut engager un contentieux que par une autorisation sociale régulière. Lorsqu'aucun acte du conseil n'autorise l'action, la société n'a pas qualité pour se présenter comme demandeur. Le dossier ne contient aucune preuve d'un acte social de Toke autorisant sa participation à la présente action.

D. L'Inclusion de Toke comme Demandeur Était donc Juridictionnellement Inefficace

Dès lors que Toke n'a ni été démontré être une société étrangère ni été autorisée à ester en justice, son inclusion comme demandeur était sans effet juridique. Une partie

qui manque de capacité sociale et dont le domicile n'est pas prouvé ne peut fournir le fait juridictionnel nécessaire pour détruire la diversité.

Le renvoi par la juridiction fédérale reposait sur l'hypothèse que Toke était une demanderesse étrangère dont la présence détruisait la compétence fondée sur la nationalité étrangère. Le dossier, cependant, ne corrobore pas cette hypothèse.

E. La Procédure en Première Instance Était Viciée par ce Vice Structurel

Dès lors que l'affaire a été plaidée en première instance sur le postulat que Toke était une demanderesse étrangère pertinente sur le plan juridictionnel, la procédure en première instance reposait sur un vice fondamental. Lorsqu'une action est plaidée sur un postulat juridictionnel incorrect ou comprend une partie manquant de qualité pour ester en justice, le jugement qui en résulte ne peut être maintenu.

Conclusion du Point III

Toke Oil & Gas S.A. manquait à la fois d'un domicile étranger prouvé et de l'autorisation sociale d'engager le contentieux. Son inclusion comme demandeur était juridiquement inefficace et ne pouvait détruire la compétence fondée sur la diversité. La procédure en première instance ayant reposé sur ce vice structurel, le jugement doit être infirmé.

POINT IV

LE JUGEMENT PAR DÉFAUT DOIT ÊTRE INFIRMÉ CAR L'APPELANT A ÉTÉ PRIVÉ D'UNE POSSIBILITÉ RÉELLE D'ÊTRE ENTENDU

Le jugement par défaut a été rendu après que l'Appelant se fut vu refuser le statut d'indigent, refuser une comparution à distance et enjoindre de comparaître en personne malgré son incapacité médicale et financière incontestée à le faire. Le défaut et le

jugement par défaut qui en ont résulté n'étaient pas le produit d'un manquement délibéré, mais de circonstances indépendantes de la volonté de l'Appelant. Le prononcé d'un jugement par défaut dans ces conditions a violé les garanties procédurales et impose l'infirmerie.

A. Les Garanties Procédurales Requièrent une Possibilité Réelle et Concrète d'Être Entendu

Le droit de Floride et le droit fédéral exigent qu'un justiciable se voie accorder une possibilité réelle d'être entendu avant que des sanctions déterminantes lui soient imposées. Les garanties procédurales tiennent à la capacité effective d'une partie à participer, et non à une possibilité théorique ou formelle de comparaître. Un jugement par défaut prononcé lorsqu'une partie est incapable de comparaître ou de se défendre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté est constitutionnellement viciée.

B. Le Refus du Statut d'Indigent Était Dénué de Support Probatoire et a Privé l'Appelant de Protections Procédurales

L'Appelant a déposé une demande d'indigence certifiée établissant des revenus mensuels inférieurs à 1 000 \$, l'absence d'épargne et l'impossibilité de se payer un voyage international, un hébergement ou un séjour prolongé en Floride. Les demandeurs se sont opposés à l'indigence sans produire de preuves financières, et le tribunal a rejeté l'indigence sans tenir d'audience probatoire ni formuler de constatations relatives à la situation financière actuelle de l'Appelant.

Quelques mois plus tard, l'Appelant s'est vu reconnaître le statut d'indigent aux fins du présent appel, et l'indigence a également été reconnue dans la procédure française connexe. Ces décisions ultérieures soulignent l'absence de support probatoire du rejet

antérieur, qui a privé l'Appelant des aménagements procéduraux nécessaires pour participer à la procédure.

C. Le Tribunal a Refusé la Comparution à Distance Malgré des Preuves Médicales Incontestées de l'Incapacité à Voyager

L'Appelant a produit des documents médicaux attestant de deux hernies abdominales volumineuses et douloureuses et d'une contre-indication médicale aux voyages aériens de longue durée. Ces preuves n'ont fait l'objet d'aucun contre-témoignage médical.

Les demandeurs n'ont pas contesté l'existence ni la gravité de l'affection. Leur seule objection aux pièces photographiques de l'Appelant était que le visage de celui-ci n'apparaissait pas sur les images, bien que les photographies représentaient manifestement l'affection décrite dans la certification du médecin et que les éléments d'identification aient été masqués pour des raisons de confidentialité. Les demandeurs n'ont fourni aucune contradiction médicale et n'ont pas prétendu que l'affection était inventée ou exagérée.

Le tribunal de première instance a néanmoins refusé la comparution à distance et exigé une présence en personne sans tenir compte de l'affection médicale incontestée, sans trancher l'objection purement formelle soulevée et sans analyser la Règle 2.530 ni les alternatives raisonnables.

Contraindre un justiciable souffrant d'un handicap physique documenté à entreprendre un voyage international dans ces circonstances viole les garanties procédurales.

D. Le Défaut Résultait de l'Impossibilité, Non d'un Manquement Délibéré

Au moment des ordonnances enjoignant une comparution en personne, l'Appelant ne disposait ni des moyens financiers ni de la capacité physique pour voyager. Il a produit

des documents certifiés attestant des deux. Une ordonnance imposant l'accomplissement d'un acte impossible à exécuter ne peut servir de fondement à un jugement par défaut. Les sanctions prononcées dans ces circonstances sont constitutionnellement viciées.

E. Le Préjudice a été Aggravé par l'Absence de Pièces et de Tout Dossier de Première Instance

Après le défaut et l'audience, l'Appelant n'a pas reçu les pièces de l'audience retenues par le tribunal avant plus de deux mois. Il était donc dans l'impossibilité d'évaluer ou de contester les preuves utilisées contre lui. Le greffe du tribunal a par la suite indiqué qu'aucun enregistrement de l'audience n'existait, éliminant toute possibilité de retranscription.

Sans accès en temps utile aux pièces ou au dossier d'audience, l'Appelant a été privé d'une possibilité réelle de demander le réexamen, la clarification ou le contrôle. La législation de Floride interdit le recours à des preuves non divulguées qui prive une partie d'une possibilité équitable de contradiction, *Binger c. King Pest Control*, 401 So. 2d 1310 (Fla. 1981), et exige que les constatations du tribunal de première instance reposent sur des preuves compétentes et substantielles figurant au dossier, *Massey c. Charlotte County*, 842 So. 2d 142 (Fla. 2e DCA 2003).

Conclusion du Point IV

Le jugement par défaut a résulté d'une procédure ayant privé l'Appelant d'une possibilité réelle d'être entendu, imposé une obligation d'exécution physiquement et financièrement impossible et privé l'Appelant de l'accès aux preuves et au dossier nécessaires pour se défendre. Le jugement par défaut ayant été prononcé dans des conditions violant les garanties procédurales, il doit être infirmé.

POINT V

LE JUGEMENT DÉFINITIF REPOSE SUR DES PIÈCES NON DIVULGUÉES, NON AUTHENTIFIÉES ET JURIDIQUEMENT INSUFFISANTES, EN VIOLATION DES GARANTIES PROCÉDURALES ET DU DROIT DE LA PREUVE DE FLORIDE

Le Jugement définitif repose sur trois pièces, PX-13, PX-15 et PX-17, dont aucune ne constitue une preuve compétente et recevable capable d'étayer les constatations prononcées. Le recours à ces pièces a violé le droit de la preuve de Floride et privé l'Appelant du contradictoire.

A. PX-13 Est une Lettre de Mise en Demeure Préalable à la Procédure et ne Peut Constituer une Preuve Claire et Convaincante de Vol Civil

Le Jugement définitif indique expressément que le vol civil a été « prouvé par des preuves claires et convaincantes (Pièce 13 des Demandeurs). » PX-13, cependant, est simplement la lettre de mise en demeure préalable à la procédure des Demandeurs du 31 janvier 2018 rédigée par leur conseil. Elle est non assermentée, non authentifiée et ne contient que des allégations et des conclusions juridiques.

Les juridictions de Floride jugent constamment que les allégations non assermentées et les affirmations d'un avocat ne constituent pas des preuves et ne peuvent étayer des constatations de fait. Une lettre de mise en demeure ne contient aucune preuve de propriété, aucune donnée financière, aucun document source et aucun témoignage. Elle ne peut satisfaire, encore moins par des preuves claires et convaincantes, aux conditions légales du vol civil.

Le recours à PX-13 comme preuve matérielle constitue donc une erreur de droit et impose indépendamment l'infirmerie de la constatation de vol civil.

B. PX-15 N'a Pas Été Divulguée, Non Authentifiée et était Factuellement Insuffisante pour Étayer la Conversion

PX-15 est un tableur établi par M. Howard. Il n'a jamais été divulgué avant l'audience et n'a pas été communiqué à l'Appelant avant plus de deux mois après le jugement, lorsque l'Appelant a demandé des copies des pièces citées dans le projet de Jugement définitif. PX-15 n'a jamais été authentifiée conformément aux articles 90.901-90.956 des Statuts de Floride et aucun témoignage n'a établi son exactitude, sa fiabilité ou son extraction de données sources recevables.

Sur le fond, PX-15 reflète une théorie contentieuse plutôt qu'une preuve recevable. Elle attribue à DeepGulf un droit de 83,67 % sur les distributions du projet sur la base d'un modèle arithmétique non étayé par un quelconque document de propriété, document de capital, accord de cession ou comptabilité contemporaine. Le modèle contredit la structure de propriété incontestée et les propres divulgations historiques de DeepGulf.

Un tableur auto-généré et non divulgué reflétant les hypothèses contentieuses d'une partie ne constitue pas une preuve compétente et substantielle et ne peut étayer un jugement de détournement.

C. PX-17 Est une Liste de Paiements Incomplète qui N'Établit Pas de Domination Illicite ni de Propriété

Le Jugement définitif cite également PX-17, qui est une liste partielle de paiements ne reflétant qu'une partie des transactions que l'Appelant avait volontairement divulguées. PX-17 n'identifie aucun transfert non autorisé, n'établit pas que les fonds listés appartenaient à DeepGulf et ne démontre pas un exercice de domination incompatible avec les droits de DeepGulf.

Une demande de détournement requiert la preuve d'une propriété ou d'un droit immédiat à la possession et d'un acte non autorisé de contrôle. PX-17 n'établit aucun de ces éléments. Elle reflète au plus des transactions historiques sans contexte ni fondement probatoire.

D. Le Recours à ces Pièces a Violé les Garanties Procédurales

L'Appelant n'a pas reçu PX-15 ni PX-17 avant longtemps après l'audience, n'a pas pu assister à l'audience car la comparution était médicalement et financièrement impossible et n'avait accès à aucune retranscription car aucun enregistrement n'existe. Il n'a donc pas eu de possibilité réelle d'examiner, de s'opposer ou de réfuter les pièces sur lesquelles le tribunal s'est appuyé.

La législation de Floride interdit le recours à des preuves non divulguées et exige que les constatations soient fondées sur des preuves soumises à la contradiction. *Binger c. King Pest Control*, 401 So. 2d 1310 (Fla. 1981).

E. Le Jugement ne Peut être Maintenu là où les Pièces ne Peuvent Étayer les Constatations

Le vol civil requiert des preuves claires et convaincantes. La conversion requiert des preuves compétentes et substantielles de propriété et de domination illicite. En l'espèce, les pièces retenues consistent en une lettre de mise en demeure d'un avocat, un tableur non divulgué et non authentifié et une liste de paiements incomplète. Aucune n'est capable d'étayer les constatations prononcées.

Le Jugement définitif reposant sur des pièces juridiquement insuffisantes qui n'ont pas été régulièrement divulguées ni admises, l'infirmité s'impose.

POINT VI

DES ALLÉGATIONS NON ASSERMENTÉES ET DES THÉORIES ARITHMÉTIQUES A POSTERIORI NE PEUVENT SUPPLÉER AUX ÉLÉMENTS PROBATOIRES REQUIS POUR LA RESPONSABILITÉ

Même en supposant par hypothèse que les Pièces PX-13, PX-15 et PX-17 des Demandeurs avaient été régulièrement divulguées, authentifiées et admises, ce qu'elles n'ont pas été, leur contenu demeure juridiquement insuffisant pour étayer une quelconque constatation de responsabilité.

Une lettre de mise en demeure préalable à la procédure, un résumé contentieux ou un tableur auto-généré ne constituent pas des preuves de droit. De tels documents sont des outils de plaidoirie. Ils n'établissent ni propriété, ni traçabilité, ni domination illicite et ne peuvent se substituer à des preuves compétentes et substantielles.

En l'espèce, le dossier des demandeurs repose sur des affirmations non assermentées et des constructions arithmétiques a posteriori qui n'ont jamais été rattachées à des documents sociaux contemporains, jamais fondées sur un accord applicable et jamais étayées par des preuves recevables. Plus particulièrement, les demandeurs ont avancé une théorie d'attribution affirmant, sans support documentaire, que DeepGulf avait droit à (1) 51 % de l'ensemble des produits du projet et (2) 67 % des 49 % déjà réduits de la quote-part des fondateurs, aboutissant à un prétendu droit de 83,67 % sur les distributions.

Cette théorie n'est étayée par aucun contrat, aucune résolution du conseil, aucun document de propriété ni aucune comptabilité contemporaine. Elle double-compte les droits de propriété, réécrit rétroactivement les allocations de capital et méconnaît la chronologie incontestée de la propriété et des distributions. La législation de Floride ne

permet pas aux tribunaux de déduire une responsabilité d'une arithmétique spéculative non rattachée à des preuves.

Les constatations de fait doivent être étayées par des preuves compétentes et substantielles, non par une logique interne tirée de documents de plaidoirie. Lorsqu'un jugement repose sur des affirmations non assermentées ou des théories mathématiques non étayées plutôt que sur des preuves recevables, il ne peut être maintenu.

Par conséquent, toute partie du Jugement définitif fondée directement ou indirectement sur PX-13, PX-15, PX-17 ou sur les théories arithmétiques qui y sont intégrées est défaillante en droit et doit être infirmée.

POINT VII

LE JUGEMENT DÉFINITIF N'EST PAS ÉTAYÉ PAR UNE PREUVE COMPÉTENTE ET SUBSTANTIELLE ET DOIT ÊTRE INFIRMÉ

Un jugement définitif rendu à l'issue d'un procès sans jury doit être étayé par une preuve compétente et substantielle. Le présent appel ne demande pas à la Cour de repondérer les preuves ou de substituer son appréciation à celle du tribunal de première instance, mais conteste la suffisance juridique des preuves étayant le jugement. La distinction est déterminante : si le poids des preuves appartient au juge des faits, la suffisance juridique soulève une question de droit soumise au contrôle en appel. Voir *Tibbs c. State*, 397 So. 2d 1120, 1123-24 (Fla. 1981).

Les constatations ne peuvent reposer sur des suppositions, des conjectures ou des inférences non étayées par des preuves compétentes et substantielles, et aucune

mesure de redressement ne peut être accordée sur la base d'affirmations non étayées par le dossier. *City of Jacksonville c. Naegele Outdoor Advert. Co.*, 634 So. 2d 750, 753 (Fla. 1re DCA 1994). Lorsque le dossier probatoire n'établit pas les éléments essentiels de la responsabilité, l'infirmité s'impose. Les plaidoiries d'un conseil ne constituent pas des preuves et ne peuvent suppléer aux preuves manquantes. *Walters c. State*, 994 So. 2d 1230, 1233 (Fla. 2e DCA 2008).

En l'espèce, le Jugement définitif n'identifie pas, et le dossier ne contient pas, de preuves compétentes et substantielles étayant les constatations centrales du tribunal relatives à la propriété, au droit et à la privation illicite. Au lieu de cela, les conclusions du tribunal sont dérivées de pièces non divulguées et non authentifiées, d'affirmations non assermentées et de théories arithmétiques a posteriori non rattachées à un accord applicable ou à un document social contemporain.

Point critique, le Jugement définitif ne cite :

- aucun contrat accordant aux Demandeurs les pourcentages d'intérêts imposés ;
- aucune résolution du conseil autorisant les droits de propriété allégués ;
- aucune comptabilité contemporaine établissant le droit des Demandeurs ; ni
- aucune traçabilité recevable démontrant que les fonds en litige appartenaient aux Demandeurs au moment de la conversion ou du vol allégués.

En l'absence de telles preuves, les constatations du tribunal reposent sur l'acceptation de la théorie contentieuse des Demandeurs plutôt que sur des preuves. La législation de Floride ne permet pas à un tribunal de première instance de suppléer aux éléments de preuve manquants ou d'accorder une mesure de redressement lorsque le dossier

probatoire n'étaye pas la demande sous-jacente. Des mesures de redressement équitable ne peuvent être accordées à moins que les allégations les étayant ne soient prouvées par des preuves compétentes et substantielles. *Uniweld Prods., Inc. c. Indus. Polychemical Servs., Inc.*, 541 So. 2d 1311, 1314 (Fla. 4e DCA 1989). Les pouvoirs équitables d'un tribunal ne lui permettent pas de créer une mesure de redressement ou d'imposer une responsabilité là où les preuves n'étayent pas la demande sous-jacente. *Meyers c. Shoreline Found., Inc.*, 17 So. 3d 920, 923 (Fla. 4e DCA 2009).

Les garanties procédurales requièrent une possibilité raisonnable de prouver ou de réfuter les allégations à une audience probatoire. *Achurra c. Achurra*, 80 So. 3d 1080, 1083-84 (Fla. 1re DCA 2012).

Les propres décisions du tribunal soulignent davantage la carence probatoire. Le rejet de la responsabilité pour vol civil à hauteur de 959 764,22 \$ pour défaut de preuve reflète l'absence de preuve compétente établissant la propriété et le droit sur ces fonds. Le Jugement définitif traite néanmoins les mêmes montants comme appartenant aux Demandeurs aux fins du détournement, sans identifier de preuves recevables supplémentaires étayant cette conclusion.

Le Jugement définitif n'étant pas étayé par des preuves compétentes et substantielles, il constitue une erreur donnant lieu à infirmation. Les constatations ne peuvent être confirmées en appel et le jugement doit être infirmé.

POINT VIII

**LE JUGEMENT DÉFINITIF REPOSE SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT
CONTRADICTOIRES QUANT À LA PROPRIÉTÉ ET AU DROIT, CE QUI CONSTITUE
UNE ERREUR DONNANT LIEU À INFIRMATION**

Un jugement définitif ne peut être maintenu lorsque ses constatations de fait sont contradictoires ou reposent sur des postulats mutuellement incompatibles. Les constatations de fait et les conclusions de droit doivent former un tout cohérent ancré dans le même dossier probatoire. Lorsqu'un tribunal adopte un ensemble de déterminations factuelles pour rejeter une demande puis s'appuie sur des hypothèses incompatibles pour imposer une responsabilité sur une autre demande, l'infirmerie s'impose.

En l'espèce, le Jugement définitif repose sur des constatations inconciliables relatives à la propriété et au droit sur les mêmes fonds.

Le tribunal a expressément rejeté la demande de vol civil des Demandeurs à hauteur de 959 764,22 \$, estimant que les preuves n'établissaient pas les éléments nécessaires pour imposer cette responsabilité. Ce faisant, le tribunal a nécessairement refusé d'accepter la théorie des Demandeurs selon laquelle les fonds litigieux avaient été illicitement prélevés sur DeepGulf dans des circonstances démontrant une appropriation illicite.

Le tribunal a néanmoins imposé une responsabilité pour détournement des mêmes 959 764,22 \$, fondée sur la conclusion que ces fonds constituaient la propriété des Demandeurs et étaient soumis à une domination illicite incompatible avec les droits des Demandeurs. Nonobstant le fait que le tribunal ait imposé une responsabilité pour détournement de fonds versés à d'autres administrateurs, le jugement a qualifié des paiements historiques ouverts de détournement tout en concluant simultanément à

l'absence de vol, contradiction interne confirmant l'absence de toute domination illicite contemporaine.

Ces déterminations ne peuvent être réconciliées sur la base du dossier présenté. Le vol civil et le détournement requièrent tous deux la preuve que le bien en litige appartenait au demandeur ou que celui-ci disposait d'un droit immédiat à la possession. Dès lors que le tribunal a refusé d'accepter la théorie de propriété et de droit des Demandeurs lors de l'évaluation du vol civil, il ne pouvait simultanément présumer cette même propriété et ce même droit pour les besoins du détournement sans identifier des preuves supplémentaires et indépendantes étayant cette conclusion.

Le Jugement définitif n'identifie aucune telle preuve. Il reflète plutôt l'acceptation du droit allégué des Demandeurs pour les besoins du détournement malgré le rejet antérieur du même postulat factuel lors de l'évaluation du vol civil. Un tribunal ne peut osciller entre des hypothèses factuelles incompatibles pour maintenir une responsabilité sur des théories alternatives sans support probatoire pour chacune d'elles.

Cette contradiction interne renforce le vice fondamental identifié aux Points V à VII : l'absence de preuves compétentes et substantielles établissant la propriété ou le droit des Demandeurs sur les fonds litigieux. La requalification du même dossier probatoire sous différentes étiquettes juridiques ne remédie pas à cette carence.

Le Jugement définitif reposant sur des constatations de fait mutuellement incompatibles relatives à la propriété et au droit, il est intrinsèquement contradictoire et ne peut être confirmé. Cette incohérence constitue une erreur donnant lieu à infirmation et impose indépendamment l'infirmité ou l'annulation.

POINT IX

LES DEMANDEURS N'ONT PAS IDENTIFIÉ NI TRACÉ LE BIEN SPÉCIFIQUE, CE QUI EST FATAL À LEURS DEMANDES DE CONVERSION, VOL CIVIL ET REDDITION DE COMPTES

Les demandes de détournement et de vol civil en droit de Floride requièrent l'identification d'un bien spécifique et identifiable appartenant au demandeur au moment de l'acte illicite allégué. Lorsque des fonds sont regroupés, comminglés ou distribués conformément à une structure de propriété, la responsabilité ne peut être imposée sans preuve traçant des sommes particulières jusqu'au demandeur et démontrant une propriété exclusive ou un droit immédiat à la possession.

Le dossier ne contient aucune telle preuve.

A. Les Demandeurs N'ont Pas Identifié ni Tracé un Quelconque Bien Spécifique leur Appartenant

Les demandeurs n'ont identifié aucun compte ségrégué ne contenant que leurs fonds, n'ont pas tracé le cheminement d'un montant spécifique de sa source jusqu'à la prétendue détournement et n'ont pas démontré que les fonds en litige n'étaient pas soumis à des droits de propriété concurrents. Au contraire, les preuves incontestées montrent que les produits du projet ont été distribués entre plusieurs parties prenantes dans le temps à partir de comptes communs reflétant une propriété partagée.

Les demandeurs se sont appuyés sur des chiffres agrégés et des résumés reconstitués pour affirmer un droit, plutôt que de tracer un bien spécifique. La législation de Floride ne permet pas que la responsabilité pour détournement ou vol civil repose sur des

totaux généralisés ou une arithmétique rétrospective lorsque la propriété est contestée et que les fonds sont regroupés.

B. L'Absence de Traçabilité est Particulièrement Déterminante lorsque la Propriété est Contestée

Ce vice est déterminant en l'espèce car les demandes des Demandeurs présupposent des pourcentages de propriété qui étaient eux-mêmes contestés et non étayés par des preuves recevables. Lorsque le droit sur le bien est litigieux, une traçabilité précise est indispensable. Sans elle, un tribunal ne peut déterminer si le défendeur a exercé une domination sur un bien appartenant au demandeur, par opposition à des fonds appartenant à d'autres ou distribués conformément à une structure d'allocation établie.

En l'absence de preuve identifiant un bien spécifique appartenant aux Demandeurs, la responsabilité pour détournement et vol civil est nécessairement défailante.

C. Le même Vice Fait Obstacle à la Demande de Reddition de Comptes des Demandeurs

La reddition de comptes est une mesure de redressement équitable extraordinaire. Elle ne se substitue pas à la preuve de la propriété ou du droit. Un demandeur sollicitant une reddition de comptes doit d'abord établir son droit sur les fonds réclamés et démontrer que les comptes sont d'une complexité telle qu'ils nécessitent une intervention équitable.

Les demandeurs n'ont établi ni l'un ni l'autre. Ils n'ont pas identifié de bien spécifique leur appartenant et n'ont pas démontré que quelque complexité justifiait une mesure de redressement équitable. La reddition de comptes ne peut être utilisée pour établir si un demandeur a une demande ; elle présuppose qu'une telle demande a déjà été établie.

Conclusion du Point IX

Les Demandeurs n'ayant pas identifié ni tracé un bien spécifique et identifiable leur appartenant, leurs demandes de détournement, vol civil et reddition de comptes sont dépourvues d'un préalable probatoire nécessaire. Le Jugement définitif repose sur des conjectures plutôt que sur des preuves et doit être infirmé.

POINT X

LE TRIBUNAL A ACCORDÉ À TORT DES MESURES DE REDDITION DE COMPTES ET DE REMISE SANS LES FONDEMENTS ÉQUITABLES ET PROBATOIRES REQUIS

La reddition de comptes et la remise sont des mesures de redressement équitable extraordinaires. La législation de Floride ne permet de telles mesures que lorsque le demandeur établit un droit clair sur le bien réclamé, la possession ou le contrôle par le défendeur d'un bien identifiable appartenant au demandeur, et l'absence d'une voie de recours légale adéquate. Aucune de ces conditions préalables n'a été satisfaite en l'espèce.

A. Les Demandeurs N'ont Pas Établi leur Droit à une Reddition de Comptes

La reddition de comptes n'est pas un moyen de déterminer si un demandeur a une demande ; elle présuppose que le droit sur les fonds en litige a déjà été établi. Les Demandeurs n'ont pas prouvé la propriété, le droit, la traçabilité ou la domination illicite sur un bien spécifique, comme exposé aux Points VI à IX.

Plutôt que d'exiger que les Demandeurs satisfassent à cette charge, le tribunal de première instance a accordé une mesure de reddition de comptes nonobstant l'absence de preuve. La législation de Floride ne permet pas à une reddition de comptes de se

substituer à des preuves ni de remédier à un défaut de preuve après que le jugement a été rendu.

B. Les Demandeurs N'ont Pas Démontré la Complexité ni la Relation Fiduciaire Requises pour la Mesure de Redressement Équitable

Les demandeurs n'ont pas non plus établi le degré de complexité nécessaire pour justifier une reddition de comptes en équité. Le dossier reflète un nombre fini de projets, des distributions finies et des pièces justificatives de paiements contemporaines. La difficulté des demandeurs tient à leur théorie de propriété contestée et non étayée, non à une quelconque complexité comptable nécessitant une intervention équitable.

Les demandeurs n'ont pas non plus établi une relation fiduciaire justifiant une reddition de comptes. Des transactions commerciales litigieuses entre prétendus copropriétaires ne donnent pas lieu, sans plus, à des droits de reddition de comptes fiduciaire, en particulier lorsque le statut fiduciaire allégué est lui-même contesté et non étayé par une autorisation sociale.

C. L'Ordonnance de Remise Excède le Pouvoir Équitable du Tribunal

La mesure de remise requiert la preuve que le défendeur possède actuellement un bien spécifique et identifiable appartenant au demandeur. Les Demandeurs n'ont apporté aucune telle preuve.

Le Jugement définitif n'identifie aucun fonds actuellement en possession de l'Appelant, ne précise aucun document défini soumis à remise et n'impose aucune limitation temporelle, proportionnelle ou réciproque. Il ordonne plutôt une remise ouverte non rattachée à un bien identifié ni à des constatations probatoires.

Une telle mesure excède la portée légale du pouvoir équitable et prive l'Appelant du contradictoire.

D. Les Ordonnances de Reddition de Comptes et de Remise Sont Irrémédiablement Viciées car l'Appelant ne Possède Pas et n'a Jamais Possédé les Registres Comptables Demandés

La reddition de comptes et la remise en équité présupposent que le défendeur possède, contrôle ou a la garde du bien ou des registres réclamés. Les Demandeurs n'ont apporté aucune telle preuve en l'espèce.

L'Appelant n'était pas le comptable de Toke Oil & Gas S.A., n'était pas le dirigeant responsable de la comptabilité ou de l'administration et ne gérât pas les livres sociaux ni les registres financiers. Tout au long du contentieux, l'Appelant a répété aux Demandeurs et au tribunal qu'il avait produit tous les documents en sa possession et qu'il ne disposait d'aucune comptabilité au-delà de ce qui avait déjà été divulgué. Les Demandeurs n'ont identifié aucune preuve contraire.

Une ordonnance de reddition de comptes ne peut contraindre à la production de registres qui n'existent pas ou ne sont pas en possession du défendeur. Un tribunal ne peut non plus présumer la possession de registres au seul motif qu'une partie a participé un jour à une entreprise commerciale, en particulier lorsque le délai écoulé approche deux décennies et que le défendeur n'a jamais été dépositaire des livres sociaux.

Le vice est aggravé par le refus des Demandeurs de produire les propres registres comptables de DeepGulf. L'Appelant est le plus grand actionnaire et un administrateur de DeepGulf, mais les Demandeurs lui ont refusé l'accès aux livres de la société tout en

affirmant, sans preuve, que l'Appelant était en possession d'une comptabilité. L'équité ne permet pas une telle mesure unilatérale.

Lorsqu'un demandeur n'établit pas que le défendeur est en possession de registres identifiables susceptibles d'être produits, les mesures de reddition de comptes et de remise sont illicites et doivent être annulées.

E. La Disponibilité de Voies de Recours Légales Adéquates Fait Obstacle à la Mesure de Redressement Équitable

Les Demandeurs ont poursuivi et partiellement obtenu des dommages-intérêts.

Lorsqu'une voie de recours légale adéquate existe, les mesures de redressement équitable telles que la reddition de comptes et la remise sont défavorisées et illicites en l'absence de circonstances extraordinaires. Les Demandeurs n'en ont démontré aucune.

Conclusion du Point X

Les Demandeurs n'ayant pas établi les préalables légaux et factuels requis pour la reddition de comptes et la remise, l'octroi de ces mesures par le tribunal de première instance constitue une erreur donnant lieu à infirmation. Les dispositions relatives à la reddition de comptes et à la remise du Jugement définitif doivent être annulées.

POINT XI

LES MESURES ORDONNÉES SONT EXCESSIVES, NON RÉCIPROQUES ET DISPROPORTIONNÉES, EN VIOLATION DES GARANTIES PROCÉDURALES

Même lorsqu'une quelconque forme de mesure de redressement peut être justifiée, un tribunal de première instance doit veiller à ce que toute mesure imposée soit étroitement adaptée aux droits effectivement prouvés, proportionnée aux constatations

probatoires et conforme aux principes fondamentaux du contradictoire. Les mesures ordonnées en l'espèce ne satisfont pas à ces exigences.

A. Les Mesures Ordonnées Sont Excessives et Manquent de la Spécificité Requise

Le Jugement définitif impose des obligations de reddition de comptes et de remise en termes larges et indéterminés. Il n'identifie pas les actifs spécifiques soumis à remise, ne définit pas les catégories de documents à produire, n'impose pas de limites temporelles et ne rattache pas la portée de la mesure à un droit de propriété prouvé.

Les mesures de redressement équitable doivent être suffisamment spécifiques pour informer de ce qui est requis et permettre une exécution utile. Des injonctions ouvertes non rattachées à un bien identifié ni à des paramètres définis excèdent la portée permmissible du pouvoir équitable et ne fournissent pas un avis constitutionnellement adéquat.

B. Les Mesures Sont Non Réciproques et Non Rattachées au Dossier Probatoire

L'équité exige que les mesures correspondent aux droits effectivement établis par les preuves et ne fonctionnent pas de manière unilatérale ou punitive. En l'espèce, le Jugement définitif impose des obligations unilatérales de reddition de comptes et de remise à l'Appelant sans imposer d'obligations réciproques aux Demandeurs, nonobstant la possession reconnue par les Demandeurs de registres financiers pertinents.

L'absence de réciprocité souligne que les mesures ordonnées ne sont pas calibrées pour rétablir des droits prouvés, mais fonctionnent de manière asymétrique sans justification probatoire. Une telle mesure unilatérale s'écarte des principes équitables.

C. L'Injonction Ordonnant la Remise de Noms de Domaine n'est Étayée par Aucune Preuve, Aucun Contrat ni Aucune Loi

Le tribunal de première instance a rendu une injonction ordonnant à l'Appelant de « libérer et remettre » les noms de domaine prétendument « de DeepGulf », les mots de passe et les données électroniques, et a en outre autorisé les registraires ou registres à réaffecter de force les enregistrements de domaines à l'Intimée. (Jugement définitif ¶ 11). Cette décision constitue une erreur donnant lieu à infirmation.

Premièrement, la conclusion du tribunal repose sur un postulat non prouvé : que les noms de domaine en litige sont « de DeepGulf ». (Conclusions de droit ¶ 11). La propriété n'a jamais été établie. Le dossier ne contient aucune preuve qu'un nom de domaine ait été enregistré au nom de DeepGulf, cédé à DeepGulf ou soumis à un quelconque droit de marque. Au contraire, les domaines ont toujours été enregistrés au nom personnel de l'Appelant, dans certains cas depuis le début des années 2000, et aucune cession ou transfert de propriété n'a jamais été démontré. En l'absence de preuve de propriété ou d'un droit possessoire supérieur, la mesure de remise injonctive est indisponible en droit.

Deuxièmement, l'Accord ne corrobore pas la décision. La disposition « Biens de la société » régit les matériaux créés pour la société ou lui appartenant dans le cadre de la relation commerciale. Elle ne transforme pas des actifs préexistants ou personnellement enregistrés en biens de la société par implication. Bien qu'une carte de crédit de la société ait été utilisée pendant une partie de la relation pour payer des frais courants, y compris certains frais de renouvellement de domaines pendant une période limitée commençant plusieurs années après la constitution et prenant fin il y a environ une décennie, les domaines eux-mêmes n'ont jamais été transférés, ré-enregistrés ni

désignés comme actifs de la société. Le paiement de frais de maintenance n'établit pas la propriété, en particulier lorsque l'enregistrement et le contrôle sont restés en permanence chez l'Appelant.

Troisièmement, l'injonction est excessivement large et indéfinie de manière inadmissible. L'Ordonnance requiert la remise de « tous les noms de domaine, mots de passe et données et informations électroniques détenus par DeepGulf, y compris mais sans se limiter à » une liste comprenant des domaines jamais démontrés comme étant détenus ou contrôlés par l'Appelant, et dans certains cas disponibles publiquement pour enregistrement par quiconque. (Jugement définitif ¶ 11). Les mesures injonctives doivent être spécifiques, limitées aux biens prouvés et exécutoires sans spéculation. La présente Ordonnance ne répond à aucun de ces critères.

Enfin, la mesure ordonnée excède la portée de toute exécution contractuelle. Plutôt que d'ordonner la remise de biens identifiés de la société, le tribunal a autorisé des registraires ou registres tiers à modifier les informations de registrant, tranchant effectivement la propriété des noms de domaine Internet sans constatations, preuves ni cause d'action propre de propriété. Les juridictions de Floride ne règlent pas les titres de propriété par décret injonctif.

Les Intimées n'ayant pas prouvé la propriété, le droit contractuel ni aucune base légale à la portée de la mesure ordonnée, l'injonction est dépourvue de fondement juridique et excède le pouvoir équitable du tribunal.

D. La Portée des Mesures est Disproportionnée à Tout Droit Prouvé

L'étendue des mesures ordonnées n'est pas proportionnée à tout droit établi lors de l'audience. Comme démontré aux Points V à X, les Demandeurs n'ont pas prouvé la

propriété, la traçabilité ni le droit sur les fonds ou registres réclamés. Néanmoins, le tribunal a imposé des mesures comme si les théories les plus larges et les plus contestées des Demandeurs avaient été entièrement prouvées.

Les mesures ne peuvent excéder les preuves. Les tribunaux ne peuvent accorder des mesures de redressement fondées sur des droits de propriété présumés, des pourcentages non prouvés ou des théories de droit rejetées.

E. L'Excès et l'Asymétrie des Mesures Portent Atteinte aux Garanties Procédurales

Des ordonnances imposant une divulgation ou une remise ouvertes sans normes claires, limitations ou protections réciproques portent atteinte aux garanties procédurales. De telles ordonnances privent une partie de ses biens et de protections procédurales sans avis adéquat ni possibilité réelle d'être entendue.

Les mesures de redressement équitable doivent avoir pour effet de rétablir des droits prouvés, non d'imposer une pression ou une punition. Les mesures ordonnées en l'espèce ne satisfont pas à cette norme.

Conclusion du Point XI

Les mesures ordonnées dans le Jugement définitif étant excessives, non réciproques et disproportionnées à tout droit prouvé, elles violent les principes fondamentaux de l'équité et du contradictoire. Les dispositions relatives à la reddition de comptes et à la remise doivent donc être annulées.

POINT XII

LA DEMANDE DE REDDITION DE COMPTES ET DE REMISE DES DEMANDEURS EST BLOQUÉE PAR LEUR REFUS DE FOURNIR LES LIVRES SOCIAUX À UN

ACTIONNAIRE PRINCIPAL ET ADMINISTRATEUR, CE QUI REND LA MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE INÉQUITABLE

La mesure de redressement équitable est indisponible lorsque la partie qui la sollicite a adopté un comportement rendant la mesure demandée structurellement inéquitable.

Une partie ne peut exiger la transparence et la divulgation tout en retenant les documents mêmes nécessaires pour mettre à l'épreuve ses demandes. L'équité ne permet pas une telle asymétrie.

A. Les Demandeurs ont Retenu les Livres Sociaux tout en Demandant la Reddition de Comptes et la Remise

Depuis au moins 2019, l'Appelant, actionnaire d'environ 46 % de DeepGulf et administrateur dont le statut est alternativement reconnu ou contesté par les Demandeurs selon la position dans le contentieux, a à plusieurs reprises et formellement demandé l'accès aux livres et registres sociaux de DeepGulf. Ces demandes ont été adressées directement à Howard et réitérées dans des actes de procédure pendant plusieurs années.

Les Demandeurs n'ont pas produit les registres demandés. Au contraire, ils ont refusé l'accès ou conditionné l'inspection à une consultation en personne à une résidence privée à Pensacola, nonobstant les difficultés financières documentées, les limitations médicales et l'éloignement géographique de l'Appelant. Aucune alternative raisonnable n'a été proposée.

Une seule fois, et uniquement sous la menace d'une assignation à comparaître, des registres limités ont été produits en 2019. Même dans ce cas, l'accès était restreint. Les Demandeurs ont ensuite continué à retenir les livres de la société.

B. Les Demandeurs ne Peuvent Solliciter une Reddition de Comptes tout en Refusant l'Accès aux mêmes Registres

Nonobstant leur refus de produire les livres de DeepGulf, les Demandeurs ont fondé leurs demandes sur une activité sociale alléguée et simultanément sollicité des mesures de reddition de comptes et de remise contre l'Appelant. Cette position est inconciliable avec les principes équitables.

Une partie ne peut invoquer l'équité pour contraindre la divulgation d'une partie adverse tout en refusant l'accès aux registres en sa propre possession, en particulier lorsque ces registres ont une incidence directe sur la propriété, le droit, la structure du capital et les demandes mêmes avancées.

C. La Rétention des Livres Sociaux Cause un Préjudice Concret

Le refus des Demandeurs de fournir les livres de DeepGulf a privé l'Appelant de la possibilité d'évaluer l'activité sociale alléguée, d'apprécier la conformité des actionnaires, de vérifier la structure du capital ou de déterminer la base des droits allégués. Cela a également empêché l'Appelant d'évaluer les obligations financières de la société, y compris les dépenses légales alléguées, pendant que les Demandeurs refusaient simultanément d'avancer les frais de défense en vertu des statuts.

Accorder des mesures unilatérales de reddition de comptes et de remise dans ces circonstances a inversé la doctrine équitable en récompensant la dissimulation et en pénalisant la partie privée de l'accès aux registres sociaux essentiels.

Conclusion du Point XII

Les Demandeurs ayant retenu les livres sociaux de DeepGulf à un actionnaire principal et administrateur tout en exigeant de l'Appelant la reddition de comptes et la remise, leur demande de mesure de redressement équitable est bloquée comme

structurellement inéquitable. Pour cette raison indépendante, les dispositions relatives à la reddition de comptes et à la remise du Jugement définitif ne peuvent être maintenues.

POINT XIII

L'EFFET CUMULATIF DES ERREURS IDENTIFIÉES CI-DESSUS A PRIVÉ L'APPELANT D'UN PROCÈS ÉQUITABLE ET IMPOSE L'INFIRMATION

Comme démontré tout au long des Points I à XII, le Jugement définitif est entaché d'erreurs multiples et indépendantes qui, prises ensemble, ont privé l'Appelant d'un procès équitable. Même si une erreur isolée identifiée aux Points V à XII était jugée insuffisante, à elle seule, pour justifier l'infirmerie, l'effet cumulatif de ces erreurs a privé l'Appelant d'un procès équitable et impose l'infirmerie.

Le Jugement définitif repose sur une convergence de vices fondamentaux, notamment :

- le recours à des pièces non divulguées et non authentifiées ;
- l'acceptation de documents de plaidoirie non assermentés et de théories arithmétiques a posteriori comme preuves ;
- des constatations non étayées par des preuves compétentes et substantielles ;
- des conclusions intrinsèquement contradictoires reposant sur des postulats mutuellement exclusifs ;
- le défaut d'exiger l'identification ou la traçabilité d'un bien spécifique ;

- le défaut de statuer sur un moyen de prescription déterminant régulièrement soulevé, y compris l'absence de constatations quant au point de départ de la prescription ;
- l'imposition de mesures de redressement équitable extraordinaires sans les préalables factuels ou juridiques requis ;
- des mesures excessives et non réciproques non rattachées à un droit prouvé ; et
- la méconnaissance du refus persistant des Demandeurs de fournir les livres sociaux à un actionnaire principal et administrateur tout en exigeant de lui la reddition de comptes et la remise.

Chacune de ces erreurs compromet indépendamment la confiance dans le jugement.

Prises ensemble, elles démontrent une procédure dans laquelle les garanties essentielles du contradictoire et de la fiabilité probatoire ont été érodées.

La législation de Floride ne permet pas la condamnation par accumulation de raccourcis procéduraux et probatoires. Lorsque les règles de preuve sont assouplies, les charges de la preuve diluées et les principes équitables inversés au profit d'une partie, le jugement qui en résulte ne peut être maintenu, quelle que soit l'étiquette attachée aux demandes.

Le préjudice subi par l'Appelant était concret et substantiel. Il a été privé d'un accès en temps utile aux preuves, s'est vu refuser une découverte réciproque, a subi une responsabilité fondée sur des hypothèses non étayées et a été contraint de se défendre contre des théories intrinsèquement contradictoires sans les protections garanties par la législation de Floride.

L'effet cumulatif de ces erreurs ayant rendu la procédure fondamentalement inéquitable, le Jugement définitif doit être infirmé.

PRÉSERVATION DES MOYENS ET SITUATION PROCÉDURALE

Toutes les questions soulevées dans le présent appel ont été régulièrement et à plusieurs reprises préservées devant le tribunal de première instance par des objections, des requêtes, des avis et des mémoires écrits, y compris des contestations de l'authenticité, de la recevabilité et de la fiabilité des pièces des Demandeurs ; des objections aux théories de propriété et de comptabilité non étayées ; et une opposition à des mesures de redressement équitables unilatérales et excessives.

Les arguments avancés ici ont également été présentés en détail dans les mémoires d'appel fédéral antérieurs de l'Appelant devant le Onzième Circuit. Cette cour n'a pas rejeté ces arguments au fond ; au lieu de cela, elle a renvoyé l'affaire pour des raisons juridictionnelles. Par conséquent, aucune question factuelle ou juridique abordée dans ce mémoire n'a été tranchée de manière défavorable à l'Appelant d'une façon emportant l'autorité de la chose jugée.

Le renvoi n'a pas remédié, et n'aurait pu remédier, aux vices probatoires, procéduraux et de garanties procédurales identifiés dans le présent appel. Au contraire, ces vices ont été reproduits et aggravés dans la procédure en première instance, aboutissant au Jugement définitif maintenant soumis au contrôle.

L'Appelant a donc préservé tous les arguments soulevés dans le présent mémoire, et aucun d'entre eux n'est éteint par la renonciation, la forclusion ou un jugement antérieur.

CONCLUSION ET DEMANDE DE RÉPARATION

Le Jugement définitif ne peut être confirmé. Il repose sur une convergence d'erreurs de droit et de procédure qui, individuellement et cumulativement, ont privé l'Appelant d'un jugement équitable et produit des constatations non étayées par des preuves compétentes et substantielles.

Premièrement, l'affaire n'est parvenue devant les juridictions étatiques qu'en raison d'un renvoi fondé sur une impossibilité factuelle et juridique : la prétendue présence de « Toke Oil & Gas S.A. » comme demanderesse étrangère. Le dossier établit que Toke n'avait aucun domicile étranger et n'a jamais autorisé le contentieux par un acte social valable. Son inclusion comme demanderesse était donc une nullité. Une partie inexistante ou non autorisée ne peut détruire la compétence fondée sur la diversité, et pourtant cette fiction a à elle seule mis à néant un jugement fédéral dans lequel l'Appelant avait obtenu gain de cause au fond. La procédure en première instance a été construite sur ce vice structurel dès le départ.

Deuxièmement, les demandes substantielles des Demandeurs étaient prescrites. Le dossier incontesté démontre que les prises illicites alléguées sous-tendant les théories de vol civil et de détournement des Demandeurs étaient consommées des années avant l'introduction de la présente action en 2018 et étaient ouvertement reflétées dans

des registres contemporains. Conformément à l'article 772.17 et à la jurisprudence de Floride, la prescription court lorsque la prise alléguée est consommée, non lors de la découverte ultérieure. Le tribunal de première instance n'a formulé aucune constatation relative au point de départ de la prescription, à la date à laquelle les prises alléguées étaient consommées ou au moyen de la prescription, nonobstant sa nature déterminante. Un jugement ignorant un moyen de prescription régulièrement soulevé ne peut être maintenu.

Troisièmement, les constatations de responsabilité pour vol civil et détournement reposent exclusivement sur PX-13, PX-15 et PX-17, des documents qui étaient non divulgués, non authentifiés ou juridiquement incapables de prouver la propriété, le droit, l'intention ou la domination illicite. La lettre de mise en demeure d'un avocat, un tableur auto-rédigé avançant une théorie de propriété à 83,67 % peu plausible, et une liste de paiements partielle ne peuvent se substituer à des preuves recevables. Le Code de la preuve de Floride et les garanties procédurales interdisent la condamnation par affirmation ou reconstitution arithmétique.

Quatrièmement, le Jugement définitif est intrinsèquement contradictoire. Le tribunal a rejeté le vol civil à hauteur de 959 764,22 \$, tout en constatant simultanément le détournement des mêmes fonds sans identifier de preuves supplémentaires établissant la propriété ou le droit. Des postulats factuels mutuellement exclusifs ne peuvent coexister dans un jugement soutenable.

Cinquièmement, le tribunal a accordé des mesures de redressement équitable extraordinaires, reddition de comptes et remise, sans les préalables requis de propriété prouvée, de traçabilité d'un bien spécifique, de possession actuelle ou d'absence d'une

voie de recours légale adéquate. Ces mesures étaient excessives, non réciproques et imposées malgré le refus persistant des Demandeurs de produire les livres sociaux à l'Appelant, actionnaire principal et prétendu administrateur. L'équité ne permet pas une telle asymétrie.

Enfin, ces erreurs ont été aggravées par des violations procédurales ayant fermé la voie d'une défense utile : refus de l'indigence et de la comparution à distance malgré une impossibilité documentée à voyager ; jugement par défaut prononcé pour un manquement non délibéré ; recours à des pièces divulguées seulement des mois après l'audience ; et absence de toute retranscription ou dossier susceptible de reconstitution en appel.

Pour ces raisons, l'Appelant demande respectueusement à la présente Cour de :

- **Infirmier** le Jugement définitif dans son intégralité et ordonner le prononcé d'un jugement en faveur de l'Appelant ; ou, à tout le moins,
- **Annuler** le Jugement définitif et renvoyer l'affaire avec instruction de rejeter toutes les demandes prescrites ou non étayées par des preuves compétentes et substantielles, et d'annuler toutes les mesures de reddition de comptes et de remise ;
- **À titre subsidiaire**, renvoyer l'affaire pour de nouvelles procédures devant un juge différent, avec instruction imposant le strict respect du Code de la preuve de Floride, des garanties procédurales, d'une découverte réciproque et d'une mesure de redressement proportionnelle ; et
- Accorder toute autre mesure que la présente Cour jugera juste et appropriée.

Soumis avec respect ce 4 janvier 2026.

Marc Moszkowski, Pro Se

Le Verdos

83300 Châteaudouble, France

Téléphone : +1 (251) 300 4820 (É.-U.)

Courriel : m.moszkowski@deepgulf.net

CERTIFICAT DE SIGNIFICATION

Je certifie par les présentes que, ce 4 janvier 2026, une copie conforme de ce qui précède a été signifiée à tous les conseils inscrits via le Portail de dépôt électronique des juridictions de Floride.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Conformément à la Règle 9.210(a)(2) des Règles de procédure d'appel de Floride, je certifie que le présent Mémoire initial de l'Appelant :

- est rédigé en police Arial 14 points ;
- est à double interligne ; et
- contient **12 841 mots**, à l'exclusion des parties exemptées par la Règle 9.210(a)(2)(B).